

경고 요구

1. 제 목 : 설 명절 직원기념품 계약 해지 지연

2. 관계기관 : ■■◆◆병원

3. 내 용

가. 업무개요

■■◆◆병원에서는 설 명절을 맞아 병원 직원의 노고를 치하하고 소속감을 고취시켜 병원 발전에 기여하기 위해 [표 1]과 같이 기념품 지급을 위한 계약을 체결하였습니다.

[표 1] 설 명절 직원기념품 계약내역

(단위 : 천 원/부가세포함)

계약건명	계약기간	계약방법	계약금액	계약상대자

나. 관계법령 및 판단기준

(계약예규) 「물품구매(제조)계약일반조건」 제5조(통지 등) 및 제26조(계약상대자의 책임있는 사유로 인한 계약의 해제 또는 해지)에 따르면 납품기한 내에 계약상대자가 계약된 규격 등과 같은 물품납품을 거부하거나 완료하지 못한 때 해당 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있으나,

그 사실을 해당 계약상대자에게 통지하여야 하며 통지 등의 효력은 계약당사자에게 도달한 날부터 발생하고 구두에 의한 지시 등은 문서로 보완되어야 효력이 있다고 정하고 있습니다.

또한, 「민법」 제113조(의사표시의 공시송달)에 따르면 표의자가 과실 없이 상대방을 알지 못하거나 상대방의 소재를 알지 못하는 경우에는 의사표시는 민사소송법 공시송달의 규정에 의하여 송달할 수 있다고 정하고 있습니다.

따라서 계약상대자가 계약을 이행하지 않아 계약의 일부를 해제 또는 해지할 경우 내용증명 등 문서로 계약상대자에게 통지하여야 하며, 수취인 부재 및 폐문부재 등 반송으로 상대방에게 도달되었다고 볼 수 없는 상황에는 즉시 공시송달을 시행하여 계약을 신속하게 해제 또는 해지하여 새로운 계약이 체결될 수 있도록 노력하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ■■◆◆병원 설 명절 직원기념품 xx종 계약을 확인한 결과, [표 2]와 같이 계약상대자가 '24.2.29.까지 과일 등 x가지 품목만 납품한 후 계약기간이 지나도록 xx백만원 상당 나머지 품목을 납품하지 않자,

[표 2] 계약기간 내 납품 내역(이행률 16.7%)

구 분	계약(25종)	납품(과일 등 4품목)
금 액(원)		
인원수(명)		

♠♠♠에서는 [표 3]과 같이 '24. 3.7과 3.14 두 차례 내용증명을 발송하였으나 모두 폐문부재 사유로 반송되었고, 그 후 업체는 통화로 3.30까지 납품을 약속하여 한번 더 기회를 주었으나 연락이 두절되자 ♠♠♠에서는 ■■■■■로 「설 명절 직원기념품 계약 해지 검토 요청(전♠♠-1757, 2024.03.29.)」공문을 보내어 계약 해지 검토를 요청하였습니다.

그러나 ■■■■■에서는 공시송달 등 조속히 다른 대책을 마련하지 않고 두 차례 더 내용증명을 발송하여 또다시 반송되게 하였으며, 그 후 '24. 4.17.에 공시송

달을 의뢰, '24. 6.5.이 되어서야 그 효력이 발생하여 계약일로부터 4달이 지나서야 신규 계약이 체결되게 하는 소극행정을 실시한 것이 확인되었습니다.

[표 3] 납품 독촉 및 계약해지 진행상황

(단위 : 원/부가세포함)

일 시	진 행 상 황

4. 관계기관 의견

■■■■■에서는 지연 사유에 대해 2차 공시송달 이후 ‘상당한 기간을 정하여 이행 촉구 후 해제할 수 있다.’는 민법 제544조 등 전문가(법무사) 의견을 토대로 추가 3차 법인 주소지, 4차 대표자 주소지를 발송하였다고 답변하였으나,

♠♠♠에서는 3차 공시송달 이전 수차례 ■■■■■에 진행 상황을 공유하고 계약 해지 검토를 요청하였으며 운영실장 의견 또한 여러 차례 병원 경영회의 및 부장급 회의를 통해 계약 해지 및 타 업체 선정 등 조속히 처리할 것을 지시한 것으로 확인되어 ■■■■■에서는 두 차례 폐문부재 반송에도 불구하고 추가로 3, 4차 내용증명을 발송하는 등 소극행정을 실시하여 계약 해지가 지연된 것으로 판단됩니다.

5. 조치할 사항

○ ♣♣이사는

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다. (경고)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비고